

0009293-52.2018.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal, condeno Alex da Silva Costa, qualificado nos autos, a servir nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pagar onze dias-multa, no piso, além de o proibir de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses e dez dias.

Satisfeitos os requisitos do art. 44, I e III, do Código Penal, e com permissivo no seu § 3º, atento a que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009293-52.2018.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009293-52.2018.8.26.0005

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1520/2018 - 62º Distrito Policial - Jardim Popular, 262/2018 - 62º Distrito Policial - Jardim Popular

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex da Silva Costa

Juiz de Direito: Dr. Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Vistos.

Alex da Silva Costa foi denunciado como incurso no art. 306, caput e § 2º, c/c o art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/1997, em concurso material com o art. 329, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de maio de 2018, por volta das 8h30min, na Av. Águia de Haia, 4000, São Paulo/SP, estaria conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e entorpecente, além de ter resistido à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente a realizá-lo.

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 156) e o réu apresentou resposta escrita no dia 25 de agosto seguinte (fls. 170/173).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, interrogou-se o réu e a acusação ofereceu alegações finais (fls. 206 e 208), fazendo-o a defesa por escrito

(fls. 209/211).

É o relatório do essencial.

D E C I D O.

A materialidade de ambos os crimes restou comprovada, se (i) o laudo de fls. 75/77 constatou, por exame clínico, "hálito discretamente etílico", "atenção e concentração dispersiva" e "pupila reagindo mal à luz"; (ii) a coleta de sangue e urina aferiu "positivo para cocaína e seus produtos de biotransformação benzoilecgonina, éster metil ecgonina e ecgonina", bem como "positivo 03,g/dl" para a dosagem alcoólica; (iii) o boletim de ocorrência de fls. 25/30 e a prova oral evidenciaram a oposição do réu à abordagem e à revista pessoal realizada pelos policiais militares; (iv) o laudo pericial de fls. 42/43 constatou que o policial militar José Manoel de Andrade Filho sofreu "duas escoriações, úmidas, ovulares, medindo 1,0 cm cada, em joelho direito. Curativo oclusivo em quinto dedo da mão direita".

A autoria é fora de dúvida, consoante prova colhida em Juízo.

Deveras, a testemunha José Manoel, policial militar, narrou que a equipe recebeu a notícia de que um veículo transitava pela contramão da via. Ao abordá-lo, constataram sinais de embriaguez no réu, como odor etílico, fala pastosa e tom arrogante. Ele não era habilitado. Ao tentarem conduzi-lo à Autoridade Policial, ele ficou agressivo e partiu para cima da guarnição. O depoente caiu ao solo e se lesionou no dedo e no joelho. O réu confessou o consumo de cocaína.

Edvaldo, policial militar, narrou que foram acionados em razão de um veículo transitando na contramão. Após abordá-lo - e durante a revista veicular -, o réu, visivelmente embriagado, ficou exaltado e iniciou luta corporal contra um dos policiais, que acabou lesionado. Admitiu a utilização de bebida alcoólica e cocaína.

O réu confessou os fatos. Arrependeu-se do episódio, justificando sua conduta nos efeitos causados por vasto consumo de cocaína, uísque e cerveja.

Esse quadro probatório revela, com a certeza necessária, que na ocasião o acusado realmente dirigia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância entorpecente, além de resistido à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente a concretizá-lo.

Não há descrédito na palavra dos policiais militares ouvidos em Juízo: agentes públicos, possuem fé pública e gozam de presunção juris tantum de veracidade.

Registre-se que a jurisprudência dominante reconhece os testemunhos de policiais quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, que devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte deles (nesse sentido, STF, 1ª Turma: Habeas Corpus nº 73.518/SP, por exemplo); o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não convence o argumento esboçado na autodefesa - a conduta teria sido causada apenas pela ebriedade. Não se tratando de embriaguez accidental, "convém ressaltar que o Código Penal brasileiro adotou a teoria da actio libera in causa, a qual determina que, se a causa da inimputabilidade dera-se por culpa ou voluntariedade do agente, ele responde pelos atos praticados no período em que permaneceu com sua capacidade de discernimento comprometida. De tal modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal:

Apelação Criminal nº 1501472-47.2019.8.26.0599, excerto do voto condutor).

Id est, "o uso excessivo de bebidas alcóolicas ou mesmo de entorpecentes não possui o condão de afastar o dolo e nem mesmo exime o acusado de sua responsabilidade, salvo se for total e proveniente de força maior ou caso fortuito, conforme dispõe o art. 28, inciso II e § 1º, do Código Penal, não sendo, contudo, o caso dos autos" (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal: Apelação Criminal nº 1500697-24.2021.8.26.0288, excerto do voto condutor).

Por igual, eventual uso de drogas e álcool não implica o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade: para tanto, far-se-ia imprescindível, além da hipotética dependência química, a efetiva privação do agente de sua capacidade de entendimento e de autodeterminação, o que in casu não ficou demonstrado.

De outro prisma, é de clareza meridiana o dolo específico na conduta do réu que, mediante violência, criou franco embaraço à execução de ato legal, culminando em lesão a um dos policiais militares (de novo, fls. 42/43).

Tecidas tais ponderações, em que pese ao nobre esforço defensivo, inelutável que a prova é sólida e demonstrou tranquilamente todos os elementos dos tipos penais em apreço.

Passo à dosimetria, explicitando de início que, dentre as estampadas a fls. 108/110 e 111/112, somente a condenação proferida no processo sob autos nº 0012212-35.2016.8.26.0635, transitada em julgado em 16/04/2018, importa agora, visto que é a única relativa a fato anterior à presente infração (de mesma compreensão, verbi gratia, STJ, 5ª Turma: Habeas Corpus nº 210.787/RJ; STJ, 6ª Turma: Habeas Corpus nº 185.614/RJ; TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal: Apelação Criminal nº 3006878-41.2013.8.26.0451).

Com essa nota, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais - verificados em especial os bons antecedentes do acusado e que a conduta sob julgamento não excedeu a inerente gravidade abstrata antevista pelo legislador -, as penas-bases estipulo no mínimo legal: seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (embriaguez ao volante) e dois meses de detenção (resistência).

Na segunda fase, a confissão espontânea (atenuante) se compensa com a reincidência advinda do outro feito acima mencionado (agravante). Sem embargo, incide também a agravante de que cuida o art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 119/120), de maneira que majoro a pena do delito de embriaguez ao volante à razão de um sexto, encontrando no ponto sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses e dez dias de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição que devessem ser consideradas na terceira fase, consolido as sanções em sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses e dez dias de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (embriaguez ao volante) e em dois meses de detenção (resistência), a significar em epítome, em virtude do concurso material de infrações, nove meses de detenção, onze dias-multa e dois meses e dez dias de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, dada ainda a reincidência (inteligência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal); por sua vez, o valor do dia-multa, não demonstrada condição financeira do réu porventura mais favorável, arbitro em um trinta avos do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo da infração (15/05/2018), observado o art. 49, § 2º, do Código Penal.

Do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e, por infração ao art. 306, caput e § 2º, c/c o art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/1997, em concurso material com o art. 329, caput, do Código Penal, condeno Alex da Silva Costa, qualificado nos autos, a servir nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pagar onze dias-multa, no piso, além de o proibir de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses e dez dias.

Satisfeitos os requisitos do art. 44, I e III, do Código Penal, e com permissivo no seu § 3º, atento a que a reincidência se refere a crime diverso (furto), estou em que é suficiente e, máxime, socialmente recomendável na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (§ 2º do mesmo art. 44), consistente na prestação de serviços à comunidade por nove meses, em local que o Juízo das Execuções Criminais adiante indicará.

Eventuais custas ex lege, ressaltando-se que a gratuidade de justiça é inerente à Assistência Judiciária Gratuita de que o réu usufrui (fls. 174).

Desnecessária a custódia cautelar, faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, (i) expeçam-se certidão de honorários à defensora dativa, observados os atos praticados, e o mais que seja pertinente; (ii) realizem-se as disposições do art. 480 das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo; (iii) seja a Autoridade de Trânsito informada, para as respectivas providências, que o réu está proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses e dez dias; (iv) arquivem-se, alfim, com as anotações e comunicações de praxe.

P. I. C. Ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA